

145718

ДОГОВОР КОМИССИИ № 12-К/02

г. Ростов-на-Дону

01 февраля 2002 г.

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», г. Ростов-на-Дону именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице Генерального директора В.В. Мельникова, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ОАО "Глория Джинс"**, г. Ростов-на-Дону, именуемое "Комиссионер", в лице Директора Рошнина Ю.А., действующего на основании Устава с другой стороны, вместе далее «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента и в интересах последнего за вознаграждение от своего имени, но за счет Комитента осуществлять реализацию продукции Комитента, на условиях определенных настоящим Договором.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ КОМИТЕНТОМ

- 2.1. Поставка продукции для реализации на комиссионной основе осуществляется на основании заявок Комиссионера. В случае отсутствия необходимой продукции на складах Комитента, Комитент сообщает Комиссионеру о предполагаемых сроках поставки заказанной продукции.
- 2.2. Поставка осуществляется Комитентом и за счет Комитента.
- 2.3. Приемка продукции Комиссионером осуществляется на основании товаросопроводительных документов (накладных, товарно-транспортных накладных). Принимая продукцию на комиссию, Комиссионер обязан проверить качество и комплектность продукции, состояние тары и упаковки и удостовериться в его пригодности для продажи, приобретения, погрузки, транспортировки. При обнаружении несоответствия фактически поставленной продукции и с данными указанными в товаросопроводительных документах, представители Комитента и Комиссионера составляют «Акт несоответствия» и заверяют его своими подписями.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ КОМИТЕНТА

- 3.1. Комиссионер имеет право вернуть Комитенту бракованную продукцию и продукцию, на которую отсутствует спрос. Возврат осуществляется за счет Комитента.
- 3.2. Возврат оформляется накладными, с указанием количества продукции, подлежащего возврату. Возвращенный товар отражается в отчетности Комиссионера и учитывается Сторонами при взаимных расчетах.

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОМИССИОНЕРОМ ПРОДУКЦИИ

- 4.1. Комиссионер реализовывает переданную ему продукцию по ценам установленным Комитентом. Цены устанавливаются Комитентом в «Прайс-листе», по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Комитент вправе пересматривать цены реализации продукции без согласования с Комиссионером. Все изменения цен оформляются Комитентом новым «Прайс-листом» и передаются Комиссионеру в течение одного рабочего дня, с момента внесения Комитентом таких изменений.

5. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

- 5.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным Комиссионер предоставляет Комитенту отчеты о количестве реализованной продукции и остатках продукции на складах Комиссионера. Комитент обязан утвердить данные отчеты, либо предоставить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней с момента получения отчетов, в противном случае отчеты считаются принятыми Комитентом.
- 5.2. На основании утвержденного отчета о реализации товаров Стороны до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 6.1. Размер комиссионного вознаграждения Комиссионера за выполнение поручений Комитента в соответствии с предметом настоящего Договора определяется Сторонами на ежемесячной основе и указывается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
- 6.2. Комиссионер производит удержание комиссионного вознаграждения из выручки, подлежащей перечислению Комитенту.
- 6.3. В случае предоставления Комиссионером документов, подтверждающих фактически понесенные им затраты связанные с исполнением поручения по настоящему Договору, Комитент обязан возместить Комиссионеру такие затраты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента утверждения отчета о затратах Комитентом.
- 6.4. Комиссионер перечисляет в течение 3 (трех) банковских дней Комитенту все полученное по сделкам с третьими лицами, за исключением сумм, выплаченных третьим лицам, взамен возвращенного бракованного товара, и сумм в соответствии с п.6.2 настоящего Договора.
- 6.5. В случае, когда Комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода подлежит передаче Комитенту в полном объеме. По итогам отчетного месяца, в котором имел место такой факт, Стороны могут определить дополнительное вознаграждение Комиссионера.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА

- 7.1. В целях исполнения настоящего Договора Комитент вправе:
 - 7.1.1. Проводить периодические проверки полноты и правильности исполнения Комиссионером своих обязательств по настоящему Договору.
- 7.2. Комитент обязуется:
 - 7.2.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор;
 - 7.2.2. Возместить Комиссионеру израсходованную им фактическую сумму затрат, связанных с исполнением поручения в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
 - 7.2.3. Оплатить Комиссионеру, причитающееся вознаграждение в размере, определенном Сторонами.
 - 7.2.4. Незамедлительно информировать Комиссионера обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора;

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА

- 8.1. В целях исполнения настоящего Договора Комиссионер вправе:
 - 8.1.1. Получать вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им при исполнении поручения, за счет Комитента в порядке и размере, установленных настоящим Договором;
 - 8.1.2. Привлекать субкомиссионеров для выполнения поручения по настоящему Договору, при этом по сделкам, заключенным с субкомиссионерами ответственным и обязанным становится Комиссионер.
- 8.2. Комиссионер обязан:
 - 8.2.1. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, согласно указаниям Комитента на наиболее выгодных для него условиях;
 - 8.2.2. Обеспечить хранение переданной ему продукции на своих складских площадях. Назначить ответственных лиц для обеспечения сохранности переданной ему продукции в рамках данного Договора;

- 8.2.3. По письменному требованию Комитента предоставить ему все документы (в том числе платежные), связанные с исполнением поручения по настоящему Договору.
- 8.2.4. Своевременно информировать Комитента о ходе исполнения настоящего Договора, а также незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора;
- 8.2.5. Возместить Комитенту убытки, связанные с недобросовестным исполнением обязательств третьими лицами (субкомиссионерами).

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. Комиссионер отвечает за утрату, недостачу или повреждение продукции, если не докажет, что утрата недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Комитента. В случае утраты или порчи продукции, Комиссионер возмещает Комитенту стоимость утраченной продукции исходя из продажных цен, установленных Комитентом на момент порчи или утраты, за вычетом процента комиссионного вознаграждения Комиссионера.

10. ПРОДУКЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА КОМИССИИ

- 10.1. Продукция, поступившая к Комиссионеру от Комитента, является собственностью последнего.
- 10.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества Комитента, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине.
- 10.3. Комитент, поставленный в известность об отказе Комиссионера исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня получения отказа распорядиться находящейся у Комиссионера продукцией. Та же обязанность лежит на Комитенте и в случае отмены им данного Комиссионеру поручения. Если Комитент в указанный срок не распорядится находящейся у Комиссионера продукцией, Комиссионер осуществляет дальнейшее хранение продукции за счет Комитента.

11. СПОРЫ, ПРЕТЕНЗИИ, АРБИТРАЖ

- 11.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров и консультаций.
- 11.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью.

12. СЛУЧАИ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, вооруженной агрессии, военных действий, актов терроризма или всеобщей мобилизации, делающих невозможным выполнение принятых на себя обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств продлевается на период, в течение которого действовали эти обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право потребовать от другой стороны возмещения убытков.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1. Любая информация или документация, передаваемая Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора, содержащая сведения относящиеся к предмету настоящего Договора, включая факт его существования и условия, разглашение которых может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 13.2. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение любой информации, связанной с настоящим Договором или ознакомление с ней третьих лиц без взаимной договоренности.
- 13.3. С переданной информацией, документацией будут ознакомлены только те лица из персонала Сторон, которые непосредственно будут связаны с реализацией настоящего Договора.
- 13.4. Обязательства в отношении условий конфиденциальности действуют в течение срока действия настоящего Договора и одного года после окончания срока его действия.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
- 14.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2002 г.
- Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
- 14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КОМИТЕНТ

ЗАО "Корпорация "Глория Джинс"
344090, г. Ростов н/Д, пр. Стачки, 184,
р/с 40702810952000100663
в Юго-Западном Банке СБ России,
БИК 046015602, ИНН 6166034397

Генеральный директор



В. В. Мальников

КОМИССИОНЕР

ОАО "Глория Джинс", г. Ростов-на-Дону
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Веры Пановой, 29
Почт. Адрес: 344090, г. Ростов н/Д, пр. Стачки, 184,
р/с 40702810652000100905
в Юго-Западном банке Сбербанка РФ
к/с 30101810600000000602
БИК 046015602 тел. 22-36-25, 22-74-45
ИНН 6166019871 КПП 616601001



Директор

Ю. М. Рошин

**Дополнительное соглашение №97
к договору комиссии №12-К/02 от 01.02.2002 г.**

г. Ростов-на-Дону

30 декабря 2013 г.

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице Генерального директора Островской М.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Глория Джинс» г. Ростов-на-Дону, именуемое «Комиссионер» в лице Генерального директора Мельникова В.В., действующего на основании Устава с другой стороны, вместе далее «Стороны» подписали настоящее Дополнительное соглашение о следующем:

1. Изменить пункт 14.2. договора комиссии и изложить его в следующей редакции:
«14.2. Настоящий договор заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2014г. Договор может быть пролонгирован на новый срок по письменному соглашению сторон. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть».

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ОАО "ГЛОРИЯ ДЖИНС" г.Ростов-на-Дону
ИНН/КПП 6166019871/615250001
344090, г.Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 184
р/сч. №40702810652000100905
в Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
г. Ростов н/Дону
корр./сч. №30101810600000000602
БИК 046015602,

ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»
ИНН/КПП 6166034397/615250001,
344090, г.Ростов-на-Дону, Пр.Стачки, 184
р/с 40702810952000100663
Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»
г.Ростов/Д,
к/с 301018106000000000602
БИК 046015602

Генеральный директор
Мельников В.В.



Генеральный директор
Островская М.В.

